

Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 80	**Ausgegeben zu Dresden am** 14. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

14. Oktober 2026	**Gesetz zur Einführung eines Besonderen Gesetzes über die Gesellschafts- und Wirtschaftsplanung und die öffentliche Gemeinwirtschaft des Freistaates Ostdeutschland**	**Seite** 2

Gesetz

zur Einführung eines Besonderen Gesetzes über die Gesellschafts- und Wirtschaftsplanung und die öffentliche Gemeinwirtschaft des Freistaates Ostdeutschland

vom 14. Oktober 2026

Die Volkskammer hat am 12. Oktober 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Besonderes Gesetz über die Gesellschafts- und Wirtschaftsplanung und die öffentliche Gemeinwirtschaft des Freistaates Ostdeutschland Wirtschaftsplanungs- und Gemeinwirtschaftsgesetz (WPGG)

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Grundsätze der Gesellschafts- und Wirtschaftsplanung

(1) Der öffentliche und gemeinwirtschaftliche Teil der Volkswirtschaft wird nach Maßgabe der Verfassung demokratisch geplant. Planung dient der langfristigen Sicherung öffentlicher Aufgaben, gleichwertiger Lebensverhältnisse, guter Arbeit, wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, ökologischer Tragfähigkeit und der Entwicklung der Produktivkräfte.

(2) Mengen-, Kapazitäts-, Ausbau- oder Leistungsziele können gegenüber den nach § 2 Absatz 1 unmittelbar planverbindlich gebundenen Stellen verbindlich bestimmt werden. Gegenüber Gemeinden, Landkreisen, Bezirken, ihren Unternehmen sowie nicht öffentlichen Trägern entsteht eine verbindliche Wirkung nur nach Maßgabe des

§ 4 Absatz 2, der §§ 25 bis 27 oder einer besonderen gesetzlichen Grundlage.

§ 2
Anwendungsbereich

(1) Die Vorschriften über die verbindliche staatliche Planung gelten nach Maßgabe dieses Gesetzes für

1. den Staatsrat,
2. die Staatsverwaltung,
3. landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts, soweit sie wirtschaftlich tätig sind, öffentliche Infrastruktur betreiben oder ihnen gesetzlich Aufgaben der Gesellschafts- und Wirtschaftsplanung zugewiesen sind und ihre gesetzlich gewährleistete Selbstständigkeit nicht entgegensteht,
4. Sondervermögen des Freistaates und
5. Unternehmen, auf die der Freistaat unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden öffentlichen Einfluss ausübt.

(2) Für Gemeinden, Landkreise, Bezirke und deren Unternehmen gelten die §§ 18 und 24 bis 27. Weitergehende Bindungen bestehen nur aufgrund eines Gesetzes, aufgrund rechtmäßig übernommener Verpflichtungen oder nach Maßgabe des Raumordnungs-, Kommunal- oder sonstigen Fachrechts.

(3) Für Genossenschaften, private Unternehmen und sonstige nicht vom Freistaat beherrschte Träger begründet dieses Gesetz vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Regelungen keine Verpflichtung zur Befolgung des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans.

(4) Die Vorschriften des Abschnitts 7 gelten unmittelbar für landesunmittelbare öffentlich-rechtliche Unternehmen. Bei Unternehmen in privater Rechtsform gelten sie nach Maßgabe des § 40 Absatz 2 als Vorgaben an den Freistaat in seiner Eigentümer- oder Gesellschafterstellung.

§ 3

Begriffsbestimmungen

(1) Beherrschender öffentlicher Einfluss im Sinne dieses Gesetzes bestimmt sich nach § 4 des Gemeinvermögensschutzgesetzes .

(2) Landesbeherrschtes Unternehmen ist ein Unternehmen, auf das der Freistaat allein oder gemeinsam mit anderen öffentlichen Trägern einen beherrschenden öffentlichen Einfluss ausübt und bei dem dem Freistaat maßgebliche Einflussrechte zustehen.

(3) Landesunmittelbares öffentlich-rechtliches Unternehmen ist eine rechtsfähige Anstalt, Körperschaft oder sonstige juristische Person des öffentlichen Rechts des Freistaates, deren gesetzlicher Hauptzweck in einer auf Dauer angelegten wirtschaftlichen, versorgungsbezogenen oder betrieblichen Leistungserbringung, in der Bewirtschaftung wirtschaftlich nutzbarer öffentlicher Vermögensbestände oder in einer vergleichbaren unternehmerischen Tätigkeit liegt. Durch Gesetz kann ein Rechtsträger ausdrücklich als öffentliches oder gemeinwirtschaftliches Unternehmen im Sinne dieses Gesetzes bestimmt werden.

(4) Öffentliche und gemeinwirtschaftliche Wirtschaft im Sinne dieses Gesetzes umfasst

1. landesbeherrschte Unternehmen,
2. landesunmittelbare öffentlich-rechtliche Unternehmen,
3. kommunale Unternehmen,
4. Unternehmen und Träger, deren Vermögen oder Tätigkeit aufgrund Gesetzes dauerhaft gemeinwirtschaftlich gebunden ist, und
5. sonstige Unternehmen und Träger, die freiwillig eine Plan- oder Gemeinwohlbindung übernommen haben, soweit und solange diese Bindung besteht.

(5) Planvereinbarung ist eine öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Vereinbarung zur abgestimmten Verwirklichung eines oder mehrerer Ziele des

Gesellschafts- und Wirtschaftsplans.

§ 4

Arten und Grenzen der Planwirkung

(1) Der Gesellschafts- und Wirtschaftsplan entfaltet nach Maßgabe der Verfassung und dieses Gesetzes

1. unmittelbare Bindungswirkung durch verbindliche Planaufträge für die in § 2 Absatz 1 genannten Stellen,
2. verbindliche Wirkung von Zielkennzahlen, Zielkorridoren und Investitionsprioritäten für die in § 2 Absatz 1 genannten Stellen, soweit das jeweilige Plangesetz dies bestimmt,
3. koordinierende Wirkung gegenüber Gemeinden, Landkreisen und Bezirken,
4. indikative Orientierungswirkung gegenüber der privaten Wirtschaft und
5. vertragliche Bindungswirkung aufgrund freiwilliger Planvereinbarungen.

(2) Eine Festlegung des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans begründet gegenüber natürlichen oder juristischen Personen des Privatrechts nur dann eine Verpflichtung, wenn

1. eine solche Verpflichtung durch Gesetz ausdrücklich angeordnet wird,
2. eine gesetzliche Ermächtigung hierfür besteht oder
3. der Betroffene die Verpflichtung freiwillig und rechtswirksam übernommen hat.

(3) Der Perspektivplan Ost und das jährliche Durchführungsprogramm haben keine unmittelbare Außenwirkung.

Abschnitt 2

System der Gesellschafts- und Wirtschaftsplanung

§ 5

Planungsinstrumente

(1) Das Planungssystem des Freistaates besteht aus

1. dem Perspektivplan Ost,

2. dem Gesellschafts- und Wirtschaftsplan für jeweils fünf Jahre und
3. den jährlichen Durchführungsprogrammen.

(2) Die Planungsinstrumente sind inhaltlich aufeinander abzustimmen. Fachplanungen nach § 12 sind einzubeziehen.

§ 6
Perspektivplan Ost

(1) Der Staatsrat beschließt nach Anhörung des Staatswirtschaftsrates einen langfristigen Perspektivplan unter der Bezeichnung „Perspektivplan Ost“.

(2) Der Perspektivplan stellt insbesondere langfristige Entwicklungslinien und Handlungsbedarfe dar für

1. Bevölkerung und Demografie,
2. Wirtschaft und Industrie,
3. Energie und Rohstoffe,
4. Verkehr und sonstige Infrastruktur,
5. Wohnen und Daseinsvorsorge,
6. Gesundheit und Pflege,
7. Bildung, Wissenschaft und Forschung,
8. Digitalisierung,
9. Klima, Natur und Ressourcen,
10. Raumstruktur und regionale Entwicklung sowie
11. öffentliches und gemeinwirtschaftliches Vermögen.

(3) Der Perspektivplan beruht auf mehreren Entwicklungsszenarien. Er enthält keine unmittelbar verbindlichen Einzelaufträge und entfaltet keine unmittelbare Außenwirkung.

(4) Der Perspektivplan bildet eine fachliche Grundlage für die Aufstellung des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans.

(5) Der Perspektivplan ist mindestens einmal innerhalb jeder Planperiode und rechtzeitig vor Beginn der Aufstellung des folgenden Gesellschafts- und Wirtschaftsplans zu überprüfen und erforderlichenfalls fortzuschreiben.

§ 7

Gesellschafts- und Wirtschaftsplan

(1) Die Volkskammer stellt den Gesellschafts- und Wirtschaftsplan nach Artikel 13b Absatz 1 der Verfassung für jeweils fünf Kalenderjahre durch Gesetz fest.

(2) Der Gesellschafts- und Wirtschaftsplan bestimmt die strategische Richtung der öffentlichen Investitions-, Infrastruktur-, Eigentums-, Beschaffungs-, Standort- und Unternehmenspolitik des Freistaates.

(3) Die Festlegungen müssen nach § 9 eindeutig ihrer jeweiligen Rechtswirkung zugeordnet werden.

§ 8

Mindestinhalt des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans

Der Gesellschafts- und Wirtschaftsplan enthält mindestens

1. eine Darstellung der wirtschaftlichen, sozialen, demografischen, finanziellen und räumlichen Ausgangslage sowie der wesentlichen Annahmen und mindestens ein Alternativ- oder Risikoszenario,
2. strategische Ziele für die wirtschaftliche, soziale, ökologische, wissenschaftliche, kulturelle und räumliche Entwicklung,
3. messbare Zielgrößen oder -korridore,
4. Aufgaben und Entwicklungsziele des öffentlichen und gemeinwirtschaftlichen Wirtschaftssektors,
5. eine mehrjährige öffentliche Investitionsplanung, gegliedert mindestens nach Sachgebiet, Priorität, vorgesehenen Jahresabschnitt, voraussichtlichen Finanzbedarf, Finanzierung und verantwortlicher Stelle,
6. eine Industrie- und Standortstrategie,
7. die strategische Planung von Energieversorgung, Netzen, Speichern und Versorgungskapazitäten im Rahmen der Zuständigkeiten des Freistaates,
8. die Infrastruktur- und Mobilitätsplanung,
9. die Koordination der Wohnungs-, Gesundheits-, Pflege-, Bildungs- und Daseinsvorsorgeplanung

unter Einbeziehung der bestehenden Fachplanungen,
10. die Rohstoff-, Kreislaufwirtschafts- und Ressourcensicherungsplanung,
11. Ziele für Forschung, Innovation, Digitalisierung und Produktivitätsentwicklung,
12. eine Abschätzung von Arbeitskräfte-, Qualifikations- und Ausbildungsbedarfen,
13. Ziele der regionalen Entwicklung und zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse,
14. Ziele des Klimaschutzes, der Ressourcenschonung und zur Beachtung ökologischer Belastungsgrenzen,
15. Ziele für die Entwicklung des öffentlichen Vermögens und strategischer Beteiligungen und
16. ein transparentes System von Planindikatoren zur Erfolgskontrolle.

§ 9

Arten der Planfestlegungen

(1) Das Plangesetz unterscheidet seine Festlegungen ausdrücklich in
1. verbindliche Planaufträge,
2. verbindliche Zielkennzahlen oder -korridore,
3. priorisierte Investitionsvorhaben und
4. unverbindliche Orientierungswerte.

(2) Verbindliche Planaufträge müssen ihren Adressaten, den geschuldeten Handlungsgegenstand, das angestrebte Ergebnis und, soweit erforderlich, den Erfüllungszeitraum hinreichend bestimmt bezeichnen.

(3) Verbindliche Zielkennzahlen und -korridore begründen die Pflicht, Planung, Wirtschaftsführung und Maßnahmen auf ihre Erreichung auszurichten, die Entwicklung fortlaufend zu beobachten sowie erhebliche Abweichungen zu begründen und erforderlichenfalls Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Sie überlassen die Wahl der zur Erreichung geeigneten rechtmäßigen Mittel grundsätzlich der zuständigen Stelle.

(4) Die Einstufung als priorisiertes Investitionsvorhaben verpflichtet die zuständigen Stellen, das Vorhaben bei ihren Planungs-,

Finanzierungs- und Eigentümerentscheidungen vorrangig zu berücksichtigen.

(5) Orientierungswerte dienen der Information, Prognose und Koordination.

(6) Eine Festlegung, deren Rechtswirkung im Plangesetz nicht eindeutig bestimmt ist, gilt als Orientierungswert.

§ 10
Mehrjährige öffentliche Investitionsplanung

(1) Die Investitionsplanung nach § 8 Nummer 5 erfasst insbesondere Investitionen des Staatshaushalts, der Sondervermögen und der landesbeherrschten öffentlichen Unternehmen, soweit sie von erheblicher gesamtwirtschaftlicher, infrastruktureller oder regionaler Bedeutung sind.

(2) Für jedes wesentliche Vorhaben sind nach Möglichkeit darzustellen:

1. Planungs- und Umsetzungsstand,
2. verantwortlicher Träger,
3. vorgesehener Realisierungszeitraum,
4. voraussichtliche Gesamtkosten,
5. erwartete Finanzierungsquellen,
6. wesentliche Folgekosten und
7. für die Erfolgskontrolle geeignete Leistungsindikatoren.

§ 11
Strategische Infrastruktur-, Kapazitäts- und Standortplanung

(1) Der Gesellschafts- und Wirtschaftsplan soll den langfristigen Bedarf und die Investitionsprioritäten insbesondere bestimmen für

1. Energienetze,
2. Energiespeicher,
3. öffentliche oder gemeinwirtschaftliche Erzeugungskapazitäten,
4. Eisenbahn- und ÖPNV-Infrastruktur,
5. Industrie- und Gewerbestandorte von landesweiter Bedeutung,
6. Rechenzentren und digitale Infrastruktur,
7. öffentliche und gemeinwirtschaftliche Wohnungsbaukapazitäten,

8. Krankenhaus- und Pflegeinfrastruktur,
9. Forschungs- und Hochschulkapazitäten sowie
10. strategisch bedeutsame Rohstoffgewinnungs- und Verarbeitungskapazitäten.

(2) Im Rahmen der landesrechtlichen Zuständigkeiten können ein strategischer Speicherbedarfsplan und ein landesweites Netzanschlussmonitoring als Bestandteile oder Fachmodule der Planung geführt werden.

(3) Der Freistaat kann zur besseren Koordination verfügbarer Netzanschlusskapazitäten eine Netzanschlussbörse als Informations- und Koordinierungsplattform betreiben. Eine Teilnahme nicht öffentlicher Unternehmen ist freiwillig, soweit Bundesrecht nichts anderes bestimmt.

§ 12
Verhältnis zu Fachplanungen

(1) Bei der Neuaufstellung und Fortschreibung von Fachplänen sind verbindliche Festlegungen des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans zu beachten, soweit das jeweilige Fachrecht dies vorsieht oder zulässt. Bestandskräftige oder gesetzlich festgestellte Fachentscheidungen werden durch den Gesellschafts- und Wirtschaftsplan nicht unmittelbar geändert.

(2) Widersprüche zwischen Planungsentscheidungen sind im jeweiligen Aufstellungs- oder Fortschreibungsverfahren offenzulegen und nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Zuständigkeiten aufzulösen.

(3) Bestehende Fachberichte und Monitoringdaten sind nach Möglichkeit für das Planmonitoring weiterzuverwenden. Doppelte Erhebungs- und Berichtspflichten sind zu vermeiden.

§ 13
Jährliches Durchführungsprogramm

(1) Der Staatsrat beschließt für jedes Jahr der Planperiode ein Durchführungsprogramm.

(2) Das Durchführungsprogramm bezeichnet insbesondere

1. die im jeweiligen Jahr vorrangig umzusetzenden Planaufträge,

2. die vorgesehenen Investitionsschritte,
3. die federführenden Stellen,
4. wesentliche Zwischenziele,
5. erforderliche Koordinierungsmaßnahmen und
6. erkannte Umsetzungsrisiken.

(3) Der Staatsrat beschließt das Durchführungsprogramm grundsätzlich bis zum 15. Dezember des Vorjahres. Ist zu diesem Zeitpunkt der Haushaltsplan noch nicht festgestellt, kann das Durchführungsprogramm unter einem Finanzierungsvorbehalt beschlossen und nach Feststellung des Haushalts unverzüglich angepasst werden.

§ 14
Halbzeitüberprüfung und Änderung des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans

(1) Nach Ablauf der ersten zwei vollständigen Planjahre führt der Staatsrat eine förmliche Halbzeitüberprüfung durch.

(2) Die Halbzeitüberprüfung umfasst insbesondere

1. die Entwicklung der wesentlichen Planindikatoren,
2. den Umsetzungsstand großer Planaufträge und Investitionsvorhaben,
3. wesentliche Veränderungen der volkswirtschaftlichen, demografischen und finanziellen Rahmenbedingungen,
4. die Bewertung des Risikoszenarios und
5. Vorschläge für erforderliche Korrekturen.

(3) Der Staatswirtschaftsrat ist anzuhören. Die Ergebnisse sind der Volkskammer vorzulegen und zu veröffentlichen.

(4) Änderungen

1. strategischer Hauptziele,
2. wesentlicher verbindlicher Planaufträge,
3. grundlegender Investitionsentscheidungen oder
4. der grundlegenden Verteilung von Aufgaben zwischen öffentlichen Trägern

bedürfen eines Gesetzes zur Änderung des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans.

(5) Technische Fortschreibungen, Konkretisierungen von Zwischenzielen sowie Anpassungen des zeitlichen Vollzugs innerhalb des durch das Plangesetz gezogenen Rahmens können durch das jährliche Durchführungsprogramm erfolgen.

Abschnitt 3
Aufstellung des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans

§ 15
Regelmäßiges Planaufstellungsverfahren

(1) Das Verfahren für eine neue Planperiode beginnt grundsätzlich dreißig Monate vor Beginn der Planperiode.

(2) Der Staatsrat stellt sicher, dass

1. spätestens vierundzwanzig Monate vor Beginn der Planperiode das Orientierungsdokument veröffentlicht,
2. spätestens achtzehn Monate vor Beginn der Planperiode die erste regionale und gesellschaftliche Beteiligungsphase abgeschlossen,
3. spätestens zwölf Monate vor Beginn der Planperiode ein konsultationsfähiger Planentwurf veröffentlicht und
4. spätestens sechs Monate vor Beginn der Planperiode der Entwurf des Plangesetzes in die Volkskammer eingebracht wird.

(3) Fristsäumnisse im Planaufstellungsverfahren berühren die Wirksamkeit des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans nicht, wenn der Plan tatsächlich aufgestellt wurde.

§ 16
Ausgangsanalyse und Szenarien

(1) Die Staatsplankommission erstellt zu Beginn des Planaufstellungsverfahrens eine öffentliche Ausgangsanalyse.

(2) Die Ausgangsanalyse enthält insbesondere

1. volkswirtschaftliche und finanzielle Kennzahlen,

2. Bevölkerungs- und Arbeitsmarktentwicklung,
3. regionale und infrastrukturelle Unterschiede,
4. Stand und Leistungsfähigkeit der öffentlichen Wirtschaft,
5. Investitionsrückstände und Kapazitätsengpässe,
6. soziale und ökologische Indikatoren sowie
7. wesentliche Risiken.

(3) Neben einer Hauptannahme ist mindestens ein abweichendes Risiko- oder Alternativszenario zu untersuchen.

§ 17

Orientierungsdokument

(1) Auf Grundlage der Ausgangsanalyse beschließt der Staatsrat ein öffentliches Orientierungsdokument.

(2) Das Orientierungsdokument bestimmt noch keine verbindlichen Planaufträge. Es bezeichnet insbesondere

1. die voraussichtlichen strategischen Schwerpunkte,
2. wesentliche Zielkonflikte,
3. untersuchungsbedürftige Investitions- und Kapazitätsfragen und
4. die für das weitere Verfahren vorgesehenen Beteiligungs- und Prüfungsgegenstände.

(3) Der Staatswirtschaftsrat ist vor dem Beschluss anzuhören.

§ 18

Beteiligung der Bezirke, Landkreise und Gemeinden

(1) Bezirke, Landkreise und Gemeinden sind frühzeitig an der Aufstellung des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans zu beteiligen.

(2) Die Staatsplankommission soll für jeden Bezirk eine zusammenfassende regionale Planungsübersicht erstellen.

§ 19

Beteiligung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Kräfte

An der Aufstellung sind insbesondere zu beteiligen:

1. Gewerkschaften und Beschäftigten- sowie Personalvertretungen,

2. öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen,
3. Genossenschaften,
4. Handwerk sowie kleine und mittlere Unternehmen,
5. berufsständische Körperschaften,
6. Landwirtschaft und sonstige Wirtschaftsverbände,
7. Hochschulen, Forschungseinrichtungen und wissenschaftliche Fachverbände,
8. soziale und wohlfahrtspflegerische Organisationen,
9. Umwelt- und Naturschutzorganisationen und
10. verbraucherpolitische Organisationen.

§ 20

Öffentliche Konsultation und regionale Planungskonferenzen

(1) Der Entwurf des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans ist für mindestens acht Wochen öffentlich zugänglich zu machen.

(2) Der Staatsrat führt regionale Planungskonferenzen durch, wenn der Planentwurf Festlegungen von erheblicher Bedeutung für die Entwicklung eines Bezirks oder mehrerer Landkreise enthält. Im Übrigen kann er regionale Planungskonferenzen durchführen.

§ 21

Auswertung der Beteiligung

(1) Die Staatsplankommission wertet die eingegangenen Stellungnahmen aus.

(2) Dem endgültigen Planentwurf ist ein Beteiligungsbericht beizufügen. Dieser stellt mindestens dar,

1. welche wesentlichen Vorschläge eingegangen sind,
2. welche Vorschläge übernommen wurden,
3. welche Vorschläge nicht oder nur teilweise übernommen wurden und
4. aus welchen wesentlichen Gründen eine Nichtübernahme erfolgte.

(3) Einzelne gleichgerichtete Stellungnahmen können zusammengefasst werden.

§ 22
Beschlussfassung und Einbringung in die Volkskammer

(1) Die Staatsplankommission legt dem Staatsrat den Planentwurf, den Beteiligungsbericht und die erforderlichen Prüfunterlagen vor.

(2) Der Staatsrat beschließt über den Entwurf und bringt ihn als Entwurf eines Gesetzes über den Gesellschafts- und Wirtschaftsplan in die Volkskammer ein.

(3) Abweichende Voten des Staatswirtschaftsrates sind beizufügen.

§ 23
Raumordnung und Umweltprüfung

(1) Gesellschafts- und Wirtschaftsplanung sowie Staats- und Regionalplanung sind frühzeitig aufeinander abzustimmen.

(2) Zu Beginn der Aufstellung oder einer wesentlichen Änderung des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans ist zu prüfen und zu dokumentieren, ob nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung eine Strategische Umweltprüfung oder eine Vorprüfung erforderlich ist.

(3) Absatz 2 gilt insbesondere, wenn Planfestlegungen hinsichtlich Bedarf, Größe, Standort, Beschaffenheit oder Ressourceninanspruchnahme einen Rahmen für spätere Zulassungsentscheidungen setzen.

Abschnitt 4
Örtliche und regionale Entwicklungsplanung und Planvereinbarungen

§ 24
Örtliche und regionale Entwicklungspläne

(1) Gemeinden, Landkreise und Bezirke können für ihr Gebiet eigene Entwicklungspläne beschließen.

(2) Die Entwicklungspläne können insbesondere Aussagen enthalten zu

1. Siedlungs- und Bevölkerungsentwicklung,
2. Daseinsvorsorge,
3. Gewerbe- und Industrieentwicklung,
4. Wohnungsbau,
5. Verkehr und Mobilität,

6. Energie und kommunaler Wärmeversorgung,
7. sozialer Infrastruktur,
8. Bildung und Kultur,
9. Natur und Klimaanpassung sowie
10. kommunalen und regionalen Investitionsschwerpunkten.

§ 25

Gegenstromprinzip

(1) Die Gesellschafts- und Wirtschaftsplanung des Freistaates hat die Entwicklungsziele der Bezirke, Landkreise und Gemeinden in die Abwägung einzustellen und ihrem Gewicht entsprechend zu berücksichtigen.

(2) Gemeinden, Landkreise und Bezirke berücksichtigen bei ihren Entwicklungsplänen die verbindlichen überörtlichen Ziele des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans.

(3) Von regionalen Entwicklungszielen soll nur aus überwiegenden Gründen des Gemeinwohls oder zur Verwirklichung überörtlicher Planaufträge abgewichen werden. Wesentliche Abweichungen sind im Planaufstellungsverfahren zu begründen.

§ 26

Planvereinbarungen

(1) Der Freistaat kann zur Verwirklichung des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans Planvereinbarungen insbesondere schließen mit

1. Bezirken,
2. Landkreisen und Gemeinden,
3. öffentlichen Unternehmen,
4. kommunalen Unternehmen,
5. Genossenschaften,
6. dauerhaft gemeinwohlgebundenen Trägern und
7. privaten Unternehmen.

(2) Planvereinbarungen können insbesondere regeln:

1. Investitions- und Ausbauziele,
2. Aufgaben- und Kostenteilung,
3. Finanzierungsbeiträge,
4. Grundstücks- und Infrastrukturbeiträge,

5. Zeit- und Umsetzungsschritte,
6. Berichtspflichten und
7. Voraussetzungen für Anpassung und Beendigung.

(3) Hoheitliche Genehmigungen, Zulassungen oder sonstige gebundene Verwaltungsentscheidungen dürfen nicht von dem Abschluss einer Planvereinbarung oder der Übernahme sachfremder Planverpflichtungen abhängig gemacht werden.

§ 27
Freiwillige Beteiligung nicht öffentlicher Träger

(1) Verpflichtungen privater Unternehmen, Genossenschaften oder sonstiger nicht öffentlicher Träger aufgrund einer Planvereinbarung sind freiwillig.

(2) Verpflichtungen aufgrund einer Nebenbestimmung, eines Förderbescheides oder eines sonstigen Verwaltungsaktes dürfen nur begründet werden, soweit hierfür eine gesetzliche Grundlage besteht und die Voraussetzungen des Artikels 13b Absatz 3 der Ostdeutschen Staatsverfassung erfüllt sind.

(3) Die Gewährung einer Förderung darf nur unter solchen planbezogenen Bedingungen erfolgen, die einen sachlichen Zusammenhang mit dem Förderzweck aufweisen und verhältnismäßig sind.

Abschnitt 5
Staatsplankommission

§ 28
Errichtung und Stellung

(1) Beim Staatsrat wird die Staatsplankommission errichtet.

(2) Die Staatsplankommission ist die zentrale fachliche Planungs- und Koordinierungsstelle des Freistaates für die Gesellschafts- und Wirtschaftsplanung.

§ 29
Aufgaben

(1) Die Staatsplankommission wirkt an der Erfüllung dieses Gesetzes mit und nimmt die ihr durch dieses oder ein anderes Gesetz übertragenen Aufgaben wahr.

(2) Die Staatsplankommission koordiniert die Planungsentscheidungen der Organe des Ostdeutschen

Freistaates und wirkt auf eine gemeinsame Planung hin. Sie bereitet den Perspektivplan Ost und den Gesellschafts- und Wirtschaftsplan vor.

§ 30
Zusammensetzung

(1) Der Staatsrat beschließt die Zusammensetzung der Staatsplankommission. Er hat die Belange der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung sowie der Nachhaltigkeit bei der Zusammensetzung zu berücksichtigen.

(2) Die Mitglieder können sich durch hierzu bestimmte leitende Bedienstete vertreten lassen.

(3) Die Staatsplankommission kann Vertreter weiterer öffentlicher Stellen sowie unabhängige Sachverständige beratend hinzuziehen.

§ 31
Vorsitz und Beschlussfassung

(1) Der Staatsrat bestimmt das vorsitzende Mitglied.

(2) Die Staatsplankommission entscheidet mit der Mehrheit ihrer abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzes.

(3) Bei Angelegenheiten von wesentlicher finanzieller Bedeutung ist das Votum des für Finanzen zuständigen Staatssekretariats gesondert festzuhalten. Bei abweichendem Votum ist seine Begründung festzuhalten.

(4) Bei ressortübergreifenden Meinungsverschiedenheiten von grundsätzlicher Bedeutung ist die Angelegenheit dem Staatsrat zur Entscheidung vorzulegen.

§ 32
Geschäftsstelle

(1) Die Staatsplankommission verfügt über eine ständige Geschäftsstelle beim Staatsrat.

(2) Die Geschäftsstelle nimmt ihre fachlichen Analyseaufgaben nach wissenschaftlichen und fachlichen Maßstäben wahr.

(3) Die Geschäftsstelle wird von einer/einem Direktor:in geleitet. Die Leitung wird vom Staatsrat auf Vorschlag des Vorsitzes der Staatsplankommission bestellt. Sie führt die laufenden Geschäfte der Geschäftsstelle und ist für die

Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse der Staatsplankommission verantwortlich.

§ 33
Informations- und Datenzugang

(1) Die Staatsplankommission kann von Stellen der Staatsverwaltung, landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts und Sondervermögen die für ihre gesetzlichen Aufgaben erforderlichen vorhandenen Daten und Planungsunterlagen anfordern.

(2) Bei landesbeherrschten Unternehmen in privater Rechtsform stellt der Freistaat den erforderlichen Informationszugang im Rahmen seiner gesetzlich und gesellschaftsrechtlich bestehenden Informations- und Beteiligungsrechte sicher.

(3) Personenbezogene Daten dürfen nur verarbeitet werden, soweit hierfür eine eigenständige datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage besteht. Für die Planung sind vorrangig anonymisierte oder aggregierte Daten zu verwenden.

(4) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie gesetzliche Geheimhaltungspflichten bleiben geschützt.

Abschnitt 6
Staatswirtschaftsrat

§ 34
Errichtung und Stellung

(1) Beim Staatsrat wird ein Staatswirtschaftsrat als dauerhaftes gesellschaftliches Beratungs- und Beteiligungsgremium errichtet.

(2) Der Staatswirtschaftsrat berät Staatsrat und Volkskammer in Grundfragen der Gesellschafts- und Wirtschaftsplanung und der öffentlichen Wirtschaft.

§ 35
Zusammensetzung

(1) Der Staatswirtschaftsrat besteht aus vierzig stimmberechtigten Mitgliedern.

(2) Davon entfallen

1. sieben Sitze auf Gewerkschaften und Beschäftigtenvertretungen,

2. fünf Sitze auf öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen,
3. drei Sitze auf Genossenschaften und sonstige dauerhaft gemeinwohlgebundene Träger,
4. sechs Sitze auf Gemeinden, Landkreise und Bezirke, davon jeweils zwei Sitze auf jede Gruppe,
5. fünf Sitze auf Handwerk, kleine und mittlere Unternehmen, freie Berufe und Landwirtschaft,
6. drei Sitze auf sonstige Wirtschaftsverbände und Kammern, wobei mindestens ein Sitz auf einen/eine Vertreter:in der berufsständischen Körperschaften entfällt,
7. vier Sitze auf Wissenschaft, Hochschulen und Forschungseinrichtungen,
8. zwei Sitze auf soziale und wohlfahrtspflegerische Organisationen,
9. zwei Sitze auf Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutzorganisationen und
10. drei Sitze auf den Staatsrat.

(3) Bei der Zusammensetzung sind die regionale Vielfalt des Freistaates sowie eine angemessene Beteiligung unterschiedlicher Geschlechter anzustreben.

§ 36
Berufung und Amtszeit

(1) Die Mitglieder werden vom Staatsrat auf Vorschlag der jeweiligen Gruppen für vier Jahre berufen.

(2) Der Staatswirtschaftsrat wählt aus seiner Mitte eine/n Vorsitzende:n und zwei Stellvertretungen. Ein Mitglied nach § 35 Absatz 2 Nummer 10 kann nicht den Vorsitz führen.

(3) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird für den Rest der Amtszeit ein neues Mitglied berufen.

(4) Der Staatsrat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere über das Vorschlagsverfahren, insbesondere über die

Anerkennung vorschlagsberechtigter Organisationen, die Verteilung der Vorschlagsrechte innerhalb der Gruppen nach § 35 Absatz 2 und das Verfahren bei fehlender oder konkurrierender Benennung, zu regeln. Das Vorschlagsverfahren ist öffentlich auszugestalten.

§ 37

Anhörungsrechte

Der Staatswirtschaftsrat ist zwingend anzuhören

1. vor Beschluss und wesentlicher Fortschreibung des Perspektivplans Ost,
2. zum Orientierungsdokument eines neuen Gesellschafts- und Wirtschaftsplans,
3. zum Entwurf des Plangesetzes,
4. zum jährlichen Planerfüllungsbericht,
5. zur Halbzeitüberprüfung und
6. vor grundlegenden Änderungen der allgemeinen Eigentümerpolitik des Freistaates.

§ 38

Empfehlungen und Initiativen

(1) Der Staatswirtschaftsrat kann Empfehlungen an Staatsrat und Volkskammer beschließen.

(2) Er kann eigene Vorschläge zur Fortschreibung der Gesellschafts- und Wirtschaftsplanung, zur öffentlichen Investitionspolitik und zur allgemeinen Eigentümerpolitik des Freistaates vorlegen.

(3) Der Staatsrat nimmt zu Empfehlungen von grundsätzlicher Bedeutung innerhalb von drei Monaten öffentlich und begründet Stellung.

§ 39

Öffentlichkeit und Geschäftsordnung

(1) Stellungnahmen, Empfehlungen, abweichende Voten und wesentliche Beratungsunterlagen des Staatswirtschaftsrates sind grundsätzlich zu veröffentlichen.

(2) Die Beratungen sind öffentlich, soweit nicht überwiegende öffentliche Interessen, personenbezogene Daten oder Betriebs- und

Geschäftsgeheimnisse entgegenstehen.

(3) Der Staatswirtschaftsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

Abschnitt 7
Öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen

§ 40
Anwendungsbereich

(1) Dieser Abschnitt gilt unmittelbar für landesunmittelbare öffentlich-rechtliche Unternehmen.

(2) Für landesbeherrschte Unternehmen in privater Rechtsform gelten die Vorschriften dieses Abschnitts als Verpflichtung des Freistaates, die darin bestimmten Grundsätze im Rahmen seiner gesellschaftsrechtlich zulässigen Einflussmöglichkeiten umzusetzen.

(3) Für kommunale Unternehmen gelten die Vorschriften dieses Abschnitts nur, soweit ein Gesetz dies bestimmt oder der kommunale Träger sie freiwillig übernimmt. Die kommunale Selbstverwaltung bleibt unberührt.

(4) Für nicht öffentlich beherrschte genossenschaftliche oder private Unternehmen gelten diese Vorschriften nur aufgrund eines Gesetzes oder einer freiwillig übernommenen Bindung.

§ 41
Öffentlicher Auftrag und unternehmerische Eigenverantwortung

(1) Öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen sind auf die dauerhafte Erfüllung ihres gesetzlichen, öffentlichen oder gemeinwirtschaftlichen Auftrags auszurichten. Die Maximierung kurzfristiger Gewinnausschüttungen ist kein eigenständiges Unternehmensziel.

(2) Die Unternehmen sind wirtschaftlich, fachlich und operativ eigenverantwortlich zu führen.

(3) Der Freistaat bestimmt im Rahmen seiner Zuständigkeiten

1. den öffentlichen Auftrag,
2. langfristige Eigentümerziele,

3. verbindliche Planaufträge,
4. finanzielle und nichtfinanzielle Zielgrößen und
5. grundlegende Anforderungen an Kapitalausstattung und Risikovorsorge.

(4) Die laufende Geschäftsführung obliegt dem Vorstand oder der Geschäftsführung.

§ 42

Eigentümerpolitik des Freistaates

(1) Der Staatsrat beschließt mindestens einmal in jeder Planperiode eine allgemeine Eigentümerpolitik für die landesbeherrschten Unternehmen.

(2) Sie bestimmt insbesondere

1. die Gründe und Ziele staatlichen Eigentums,
2. allgemeine Anforderungen an Unternehmensführung und Aufsicht,
3. finanzielle und nichtfinanzielle Eigentümerziele,
4. Grundsätze der Kapitalausstattung und Ausschüttung,
5. Anforderungen an Transparenz und Nachhaltigkeit,
6. Grundsätze für Bestellung und Qualifikation von Kontrollorganen und
7. den Umgang mit erheblichen Beteiligungserwerben und -veräußerungen.

(3) Der Staatswirtschaftsrat ist vor dem Beschluss anzuhören.

(4) Die Eigentümerpolitik ist zu veröffentlichen.

§ 43

Trennung staatlicher Funktionen

(1) Eigentümerfunktion, Fachpolitik und Regulierung, Rechtsaufsicht sowie operative Unternehmensführung sind organisatorisch und verfahrensmäßig soweit wie möglich voneinander zu trennen.

(2) Die Ausübung der Eigentümerrechte des Freistaates ist innerhalb der Staatsverwaltung eindeutig zuzuordnen und ressortübergreifend zu koordinieren.

(3) Fach- und Regulierungsentscheidungen dürfen nicht allein deshalb zugunsten eines Unternehmens getroffen werden, weil der Freistaat an diesem beteiligt ist.

§ 44

Leitungs- und Kontrollorgane

(1) Landesunmittelbare öffentlich-rechtliche Unternehmen verfügen über ein eigenverantwortliches Leitungsorgan und ein Kontrollorgan, soweit ein Fachgesetz nicht eine funktional gleichwertige Leitungs- und Kontrollstruktur vorsieht.

(2) Das Kontrollorgan überwacht die Geschäftsführung und entscheidet über die ihm durch Gesetz oder Satzung zugewiesenen grundlegenden Angelegenheiten. Zu seinen Zuständigkeiten gehören insbesondere

1. die Unternehmensstrategie,
2. der Wirtschaftsplan,
3. der Unternehmensentwicklungsplan,
4. größere Investitions- und Finanzierungsentscheidungen,
5. wesentliche Beteiligungsentscheidungen und
6. die Bestellung und Abberufung der Unternehmensleitung.

(3) Das Kontrollorgan darf nicht selbst die laufenden Geschäfte führen.

§ 45

Beteiligung der Beschäftigten

(1) In Kontrollorganen landesunmittelbarer öffentlich-rechtlicher Unternehmen stellen die Beschäftigten mindestens ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder.

(2) Bei landesbeherrschten Unternehmen in privater Rechtsform wirkt der Freistaat im Rahmen des Gesellschafts- und Mitbestimmungsrechts darauf hin, eine Beteiligung der Beschäftigten in einer dem Absatz 1 entsprechenden oder stärkeren Form zu gewährleisten.

(3) Weitergehende Mitbestimmungsrechte,

insbesondere nach Bundesrecht, Tarifvertrag, Personalvertretungsrecht oder besonderem Fachgesetz, bleiben unberührt.

§ 46

Beteiligung von Nutzer:innen sowie Gebietskörperschaften

(1) Bei landesunmittelbaren Unternehmen mit unmittelbarer Bedeutung für die Daseinsvorsorge sind Nutzer:innen angemessen im Kontrollorgan oder in einem diesem zugeordneten Beirat vertreten.

(2) Hat die Tätigkeit eines Unternehmens erhebliche regionale Auswirkungen, sind betroffene Gemeinden, Landkreise oder Bezirke angemessen im Kontrollorgan oder in einem diesem zugeordneten Beirat zu beteiligen.

(3) Erfolgt die Beteiligung nach Absatz 1 oder 2 durch einen Beirat, ist diesem das Recht einzuräumen,

1. rechtzeitig über Angelegenheiten von wesentlicher Bedeutung für die von ihm vertretenen Interessen unterrichtet zu werden,
2. vor grundlegenden Entscheidungen, die diese Interessen wesentlich berühren, angehört zu werden und
3. Empfehlungen an das Kontrollorgan abzugeben.

Das Kontrollorgan hat zu Empfehlungen von grundsätzlicher Bedeutung begründet Stellung zu nehmen. Gesetzliche Geheimhaltungspflichten, der Schutz personenbezogener Daten sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse bleiben unberührt.

(4) Dem Kontrollorgan können zusätzlich unabhängige sachkundige Mitglieder angehören.

§ 47

Bestellung, Unvereinbarkeit und Interessenkonflikte

(1) Mitglieder von Kontrollorganen sind nach fachlicher Eignung, Erfahrung, Integrität und der für das jeweilige Unternehmen erforderlichen Sachkunde auszuwählen.

(2) Die Amtszeit soll regelmäßig vier Jahre betragen.

(3) Bestellung und Abberufung sind nachvollziehbar zu dokumentieren.

(4) Organmitglieder haben wesentliche Interessenkonflikte offenzulegen.

(5) Die gleichzeitige Wahrnehmung staatlicher Regulierungsaufgaben und eines Unternehmensmandats ist zu vermeiden, soweit dadurch Interessenkonflikte entstehen können.

§ 48

Jährlicher Wirtschaftsplan

(1) Landesunmittelbare öffentlich-rechtliche Unternehmen stellen für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan auf.

(2) Der Wirtschaftsplan enthält mindestens

1. Erfolgsplan,
2. Finanzplan,
3. Investitionsplan,
4. Stellen- oder Personalplan,
5. eine Übersicht wesentlicher Beteiligungen,
6. die wesentlichen öffentlichen oder gemeinwirtschaftlichen Leistungsaufträge und
7. eine Darstellung der im Geschäftsjahr vorgesehenen Umsetzung des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans.

(3) Für landesbeherrschte Unternehmen in privater Rechtsform wirkt der Freistaat darauf hin, dass eine den Absätzen 1 und 2 entsprechende Unternehmensplanung besteht, soweit Bundesrecht und Rechtsform dies zulassen.

§ 49

Unternehmensentwicklungsplan

(1) Landesunmittelbare öffentlich-rechtliche Unternehmen erstellen einen rollierenden mehrjährigen Unternehmensentwicklungsplan.

(2) Der Unternehmensentwicklungsplan umfasst mindestens drei Geschäftsjahre. Soweit die verbleibende Laufzeit des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans länger ist, umfasst er mindestens diese Laufzeit. Für Zeiträume nach Ablauf des geltenden Plans sind

die bekannten langfristigen Planungsgrundlagen und der Perspektivplan Ost zugrunde zu legen.

(3) § 48 Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 50
Aufstellung und Beschluss der Unternehmensplanung

(1) Wirtschaftsplan und Unternehmensentwicklungsplan werden durch Vorstand oder Geschäftsführung vorbereitet.
(2) Sie bedürfen der Zustimmung des zuständigen Kontrollorgans, soweit ein Fachgesetz oder das aufgrund der jeweiligen Rechtsform geltende Recht nichts anderes bestimmt.
(3) Die Genehmigung eines Wirtschaftsplans berechtigt nicht zu einer Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln ohne haushaltsrechtliche Ermächtigung.

§ 51
Verlustausgleich und Gewährleistungen

(1) Aus diesem Gesetz folgt kein Anspruch eines öffentlichen oder gemeinwirtschaftlichen Unternehmens auf Ausgleich von Verlusten durch den Freistaat.
(2) Verlustausgleich, Kapitalzuführungen, Garantien oder sonstige finanzielle Unterstützungen bedürfen einer gesetzlichen oder haushaltsrechtlichen Ermächtigung. Vertragliche Verpflichtungen dürfen nur im Rahmen einer solchen Ermächtigung begründet werden.

§ 52
Öffentliche und gemeinwirtschaftliche Leistungsaufträge

(1) Soweit der Freistaat einem Unternehmen einen bestimmten öffentlichen oder gemeinwirtschaftlichen Leistungsauftrag überträgt oder für dessen Erfüllung einen gesonderten finanziellen Ausgleich gewährt, sind Gegenstand, Umfang, Dauer, räumlicher oder personeller Anwendungsbereich und Qualitätsanforderungen hinreichend bestimmt festzulegen.
(2) Kommerzielle Tätigkeiten und aus öffentlichen Mitteln finanzierte gemeinwirtschaftliche Leistungen

sind rechnungsmäßig soweit zu trennen, wie dies nach Art, Umfang und Rechtsform des Unternehmens sachgerecht und rechtlich möglich ist.

§ 53
Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen

(1) Ausgleichszahlungen für öffentliche oder gemeinwirtschaftliche Leistungsaufträge dürfen die zur Erfüllung des jeweiligen Auftrags erforderlichen Kosten unter Berücksichtigung zurechenbarer Erlöse und eines unionsrechtlich zulässigen angemessenen Gewinns nicht überschreiten.

(2) Berechnungsparameter und Kontrollmechanismen sind vor Gewährung des Ausgleichs objektiv und nachvollziehbar festzulegen.

(3) Überkompensation ist zu vermeiden und, soweit erforderlich, auszugleichen.

§ 54
Verwendung von Jahresüberschüssen

Jahresüberschüsse landesunmittelbarer öffentlich-rechtlicher Unternehmen sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge zu verwenden:

1. Ausgleich vorgetragener Verluste und Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen,
2. Bildung angemessener Rücklagen und Risikovorsorge,
3. Sicherung einer für den öffentlichen Auftrag angemessenen Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung,
4. Finanzierung erforderlicher Ersatzinvestitionen,
5. Finanzierung erforderlicher Zukunftsinvestitionen und verbindlicher Planaufträge und
6. erst danach für Ausschüttungen oder sonstige gesetzlich zulässige Verwendungen.

§ 55
Ausschüttungen an den Freistaat

(1) Ausschüttungen dürfen die dauerhafte Erfüllung des öffentlichen oder gemeinwirtschaftlichen Auftrags

sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens nicht gefährden.

(2) Bei der Festlegung einer Ausschüttung sind insbesondere

1. Investitionsbedarf,
2. Kapitalstruktur,
3. Liquidität,
4. Risiken,
5. künftige Planaufträge und
6. langfristige Versorgungssicherheit

zu berücksichtigen.

§ 56

Rechnungslegung und Prüfung

(1) Der Freistaat hat bei seinen Beteiligungsunternehmen die ihm nach dem Haushaltsgrundsätzegesetz und der Ostdeutschen Haushaltsordnung zustehenden Informations- und Prüfungsrechte sachgerecht auszuüben.

(2) Der Freistaat hat die ihm nach §§ 53 bis 55 des Haushaltsgrundsätzegesetzes zustehenden Prüfungs- und Unterrichtungsrechte bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen grundsätzlich auszuüben.

Abschnitt 8
Planerfüllung, Berichterstattung und Transparenz

§ 57

Planindikatoren und Monitoring

(1) Die Staatsplankommission führt ein einheitliches System von Planindikatoren.

(2) Für verbindliche Zielkennzahlen, verbindliche Zielkorridore und quantifizierte Planaufträge sind

1. Ausgangswert,
2. Zielwert oder Zielkorridor,
3. Erhebungsmethode,
4. Datenquelle,
5. Berichtsintervall und
6. verantwortliche Stelle

zu bestimmen.

(3) Für sonstige politisch wesentliche Ziele sollen die Angaben nach Absatz 2 bestimmt werden, soweit dies nach Art des Ziels sachgerecht möglich ist.

(4) Änderungen der Erhebungsmethode sind kenntlich

zu machen, wenn sie die Vergleichbarkeit erheblich beeinträchtigen.

§ 58

Jährlicher Planerfüllungsbericht

(1) Der Staatsrat legt der Volkskammer bis zum 30. Juni jedes Jahres einen öffentlichen Bericht über die Erfüllung des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans im vorangegangenen Kalenderjahr vor.

(2) Für wesentliche Ziele und Planaufträge sind mindestens darzustellen:

1. Soll,
2. Ist,
3. Abweichung,
4. wesentliche Ursache der Abweichung,
5. ergriffene oder vorgesehene Gegenmaßnahmen und
6. aktualisierte Prognose.

(3) Der Bericht enthält ferner eine zusammenfassende Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen, sozialen, regionalen und ökologischen Entwicklung.

(4) Der Staatswirtschaftsrat ist vor Zuleitung an die Volkskammer anzuhören. Seine Stellungnahme wird beigefügt.

§ 59

Bericht über die öffentliche und gemeinwirtschaftliche Wirtschaft

(1) Der Staatsrat legt der Volkskammer jährlich einen Bericht über die öffentliche und gemeinwirtschaftliche Wirtschaft des Freistaates vor. Der Bericht kann mit dem Planerfüllungsbericht verbunden werden.

(2) Unmittelbar in die Berichterstattung einzubeziehen sind die landesunmittelbaren öffentlich-rechtlichen und die landesbeherrschten Unternehmen. Angaben über kommunale, genossenschaftliche oder sonstige nicht vom Freistaat beherrschte gemeinwirtschaftliche Unternehmen und Träger werden nur einbezogen, soweit sie aufgrund einer gesetzlichen Übermittlungspflicht vorliegen, allgemein zugänglich sind oder

vom jeweiligen Träger freiwillig bereitgestellt wurden.

(3) Der Bericht enthält insbesondere

1. Portfolio und Beteiligungsstruktur,
2. öffentliche und gemeinwirtschaftliche Aufträge der Unternehmen,
3. wirtschaftliche Entwicklung,
4. Investitionen,
5. Verschuldung und Kapitalausstattung,
6. Beschäftigung und Tarifbindung,
7. wesentliche Leistungskennzahlen,
8. Zuschüsse und Ausgleichszahlungen,
9. Jahresüberschüsse und deren Verwendung,
10. Ausschüttungen,
11. wesentliche Unternehmensgründungen , Beteiligungserwerbe und Veräußerungen sowie
12. den Beitrag der Unternehmen zur Planerfüllung.

(4) Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie personenbezogene Daten sind zu schützen.

§ 60
Einbeziehung bestehender Berichtssysteme

(1) Gesetzlich vorgeschriebene Fach-, Beteiligungs-, Versorgungs- oder Unternehmensberichte sollen für die Berichte nach den §§ 58 und 59 genutzt werden.

(2) Daten, die aufgrund eines anderen Gesetzes bereits in gleichwertiger Form erhoben und veröffentlicht werden, sollen nicht erneut angefordert werden.

(3) Sektorale Berichte können dem Bericht nach § 59 als Anlagen beigefügt oder durch Verweis einbezogen werden.

§ 61
Gemeinvermögensregister

(1) Für die Darstellung der Beteiligungs- und Vermögensstruktur ist das Gemeinvermögensregister nach dem Gemeinvermögensschutzgesetz zu nutzen.

(2) Ein gesondertes Beteiligungs- oder Vermögensregister wird

aufgrund dieses Gesetzes nicht errichtet.

§ 62
Veröffentlichung von Planungsdaten

(1) Perspektivplan, Gesellschafts- und Wirtschaftsplan, Durchführungsprogramme, Planindikatoren, Planerfüllungsberichte und wesentliche zugrunde liegende öffentliche Datensätze sind grundsätzlich öffentlich zugänglich zu machen.

(2) Daten sollen, soweit technisch und rechtlich möglich, zusätzlich in maschinenlesbarer Form bereitgestellt werden.

(3) Nicht veröffentlicht werden Daten, soweit

1. personenbezogene Daten,
2. Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse,
3. Sicherheitsinteressen oder
4. gesetzliche Geheimhaltungspflichten

entgegenstehen.

§ 63
Parlamentarische Kontrolle

(1) Die Staatsplankommission unterstützt den Staatsrat bei der Beantwortung parlamentarischer Auskunfts- und Berichtspflichten.

(2) Wesentliche Abweichungen von verbindlichen Planaufträgen sind der Volkskammer unverzüglich mitzuteilen, wenn dadurch die Erreichung eines strategischen Hauptziels der Planperiode ernsthaft gefährdet wird.

Artikel 2
Übergangsbestimmungen zur Einführung des Wirtschaftsplanungs- und Gemeinwirtschaftsgesetzes

§ 1
Erstmalige Errichtung der Staatsplankommission

(1) Die Staatsplankommission tritt spätestens vierzehn Tage nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erstmals zusammen.

(2) Die ständige Geschäftsstelle ist spätestens einen Monat nach Inkrafttreten einzurichten.

(3) Bis zur vollständigen personellen Ausstattung können Bedienstete bestehender Staatssekretariate zur

Geschäftsstelle abgeordnet werden.

§ 2

Erstmalige Errichtung des Staatswirtschaftsrates

(1) Die für den Staatswirtschaftsrat vorschlagsberechtigten Gruppen sind unverzüglich nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zur Benennung von Mitgliedern aufzufordern.

(2) Der Staatswirtschaftsrat soll spätestens einen Monat nach Inkrafttreten konstituiert werden.

(3) Verzögerungen einzelner Berufungen hindern die Konstituierung nicht, wenn mindestens zwei Drittel der Sitze besetzt sind und keine Gruppe nach § 35 Absatz 2 des Wirtschaftsplanungs- und Gemeinwirtschaftsgesetzes vollständig unberücksichtigt bleibt.

§ 3

Gesellschafts- und Wirtschaftsplan 2027 bis 2031

(1) Der erste Gesellschafts- und Wirtschaftsplan umfasst die Kalenderjahre 2027 bis 2031.

(2) Für die erstmalige Planaufstellung gelten abweichend von den §§ 15 bis 22 des Wirtschaftsplanungs- und Gemeinwirtschaftsgesetzes verkürzte Fristen.

(3) Die Staatsplankommission bereitet innerhalb von dreißig Tagen nach ihrer erstmaligen Sitzung eine Ausgangsanalyse und einen Entwurf des Orientierungsdokuments vor. Bereits vorhandene Fachberichte, gesetzliche Fachplanungen, der Bericht des Staatsrates über die Volksbefragung 2026 und sonstige geeignete amtliche Planungsgrundlagen können hierfür herangezogen werden.

(4) Der Staatsrat kann Ausgangsanalyse und Orientierungsdokument für die erstmalige Planaufstellung gleichzeitig veröffentlichen.

(5) Bezirken, Landkreisen, Gemeinden, gesellschaftlichen Organisationen, öffentlichen Unternehmen und sonstigen Beteiligten ist eine Stellungnahmefrist von mindestens vier Wochen einzuräumen.

(6) Der Entwurf des ersten Gesellschafts- und

Wirtschaftsplans ist für mindestens vier Wochen öffentlich zu konsultieren. Die Beteiligungsfristen nach den Absätzen 5 und 6 können teilweise gleichzeitig laufen.

(7) Der Staatswirtschaftsrat ist sowohl zum Orientierungsdokument als auch zum Planentwurf anzuhören. Zwischen Zuleitung des Planentwurfs und Abgabe seiner Stellungnahme sollen mindestens vierzehn Tage liegen.

(8) Der Staatsrat bringt den Entwurf des Gesetzes über den Gesellschafts- und Wirtschaftsplan 2027 bis 2031 spätestens zwölf Wochen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes in die Volkskammer ein.

(9) Wird der Gesellschafts- und Wirtschaftsplan erst nach Beginn des Jahres 2027 festgestellt, bleibt der Planungszeitraum 2027 bis 2031 bestehen. Rückwirkende Belastungen nicht öffentlicher Dritter werden hierdurch nicht begründet.

(10) Gesetzlich erforderliche Umweltprüfungen und fachrechtliche Beteiligungen werden durch die verkürzten Fristen nicht eingeschränkt.

(11) Bis zum Inkrafttreten des ersten Gesellschafts- und Wirtschaftsplans bleiben bestehende Haushalts-, Wirtschafts- und Fachplanungen unberührt. Das erste jährliche Durchführungsprogramm ist innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten des ersten Plangesetzes zu beschließen.

§ 4
Erster Perspektivplan Ost 2040

(1) Der erste Perspektivplan Ost 2040 ist spätestens bis zum 31. Dezember 2027 zu beschließen.

(2) Für den ersten Gesellschafts- und Wirtschaftsplan ist das vorherige Vorliegen des Perspektivplans ausnahmsweise nicht erforderlich.

(3) Die bei der Aufstellung des ersten Gesellschafts- und Wirtschaftsplans gewonnenen Erkenntnisse sind in den Perspektivplan einzubeziehen.

§ 5
Anpassung bestehender öffentlicher Unternehmen

(1) Bestehende landesunmittelbare öffentlich-rechtliche Unternehmen passen ihre Satzungen, internen

Planungs- und Berichtsverfahren, soweit erforderlich, innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes an.

(2) Satzungsmäßige Regelungen über die Zusammensetzung von Kontrollorganen und die Beteiligung der Beschäftigten, Nutzer:innen sowie Gebietskörperschaften sind abweichend von Absatz 1 innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes an die §§ 44 bis 47 des Wirtschaftsplanungs- und Gemeinwirtschaftsgesetzes anzupassen. Bis zum Inkrafttreten der erforderlichen Satzungsänderung bleiben bestehende Satzungsregelungen anwendbar.

(3) Gesetzlich festgelegte Organstrukturen und Zuständigkeiten bleiben unberührt, soweit sie mit den Mindestanforderungen dieses Gesetzes vereinbar sind. Soweit eine fachgesetzliche Anpassung erforderlich ist und nicht bereits durch das Gesetz zur Einführung dieses Gesetzes erfolgt, gelten die bisherigen fachgesetzlichen Organregelungen bis zum Inkrafttreten der erforderlichen Anpassung, längstens jedoch zwölf Monate nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, fort.

(4) Für bereits beschlossene Wirtschaftspläne des Jahres 2027 genügt eine ergänzende Darstellung der für das jeweilige Unternehmen verbindlichen Planaufträge, soweit eine vollständige Neuaufstellung unverhältnismäßig wäre.

(5) Bei privatrechtlichen Beteiligungsunternehmen setzt der Freistaat erforderliche Anpassungen im Rahmen der gesellschaftsrechtlich zulässigen Möglichkeiten um.

§ 6
Überprüfung sektoraler Unternehmensgesetze

(1) Der Staatsrat überprüft innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die bestehenden sektoralen Unternehmensgesetze auf die Vereinbarkeit mit diesem Gesetz und legt der Volkskammer erforderliche Anpassungsgesetze vor.

(2) Die Überprüfung erstreckt sich insbesondere auf

1. Zusammensetzung und Aufgaben der Kontrollorgane,
2. Beschäftigten- und Nutzerbeteiligung,
3. Unternehmens- und Wirtschaftsplanung,
4. Berichtspflichten und
5. Überschussverwendung.

(3) Abweichende sektorale Regelungen können beibehalten werden, soweit sie aufgrund der besonderen Aufgabe oder Wirtschaftsstruktur des jeweiligen Unternehmens sachlich gerechtfertigt sind und den verfassungsrechtlichen Anforderungen der Artikel 13e und 26 Absatz 3 der Ostdeutschen Staatsverfassung Rechnung tragen.

Artikel 3
Änderung des Ostdeutschen Daseinsvorsorgegesetzes

§ 12 Absatz 5 des Ostdeutschen Daseinsvorsorgegesetzes vom 2. September 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 71 S. 2), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. September 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 76 S. 2) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„(5) Der Landesrahmenplan ist mit anderen übergreifenden Planungen des Freistaates abzustimmen. Soweit ein Gesellschafts- und Wirtschaftsplan besteht, bildet der Landesrahmenplan hinsichtlich der öffentlichen Daseinsvorsorge dessen fachliche Grundlage und konkretisiert dessen für die öffentliche Daseinsvorsorge geltende Vorgaben. Die gesetzlich bestimmten Zuständigkeiten und Rechtswirkungen des Landesrahmenplans bleiben unberührt.“

Artikel 4
Änderung der Haushaltsordnung des Ostdeutschen Freistaates

Die Haushaltsordnung des Ostdeutschen Freistaates in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. September 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 76 S. 2), wird wie folgt geändert:

1. Dem § 6 wird folgender Satz angefügt:

,,Der Haushaltsplan darf nicht so aufgestellt werden, dass die Erfüllung anderer Planungsentscheidungen unmöglich gemacht wird."

2. Nach § 14 wird folgender § 14a eingefügt:

„§ 14a
Planfinanzierungsübersicht

(1) Soweit ein Gesellschafts- und Wirtschaftsplan nach Artikel 13b der Ostdeutschen Staatsverfassung besteht, ist dem Entwurf des Haushaltsgesetzes eine Planfinanzierungsübersicht beizufügen.

(2) Die Planfinanzierungsübersicht stellt insbesondere dar,

1. welche im Gesellschafts- und Wirtschaftsplan bestimmten Planaufträge im Haushaltsjahr finanziert werden,
2. welche priorisierten Investitionen begonnen oder fortgeführt werden,
3. welche Mittel aus dem Staatshaushalt, aus Sondervermögen und aus öffentlichen Unternehmen hierfür vorgesehen sind,
4. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsentwurf vom Gesellschafts- und Wirtschaftsplan abweicht und aus welchen Gründen und
5. wie noch nicht finanzierte Planaufträge voraussichtlich in den folgenden Haushaltsjahren berücksichtigt werden sollen.

(3) Die Planfinanzierungsübersicht begründet keine Ausgabeermächtigung und keinen Anspruch auf Bereitstellung von Haushaltsmitteln. Das Wirtschaftsplanungs- und Gemeinwirtschaftsgesetz bleibt unberührt."

Artikel 5
Änderung des Ostdeutschen Eisenbahngesetzes

Das Ostdeutsche Eisenbahngesetz vom 20. Juli 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 47), das durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. September 2026 (OGVBl. 2026 Nr.

79 S. 2) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 7 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „zweiunddreißig“ durch das Wort „sechsunddreißig“ ersetzt.
2. § 7 Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

   „3. zwölf Vertreter der Beschäftigten der Ostdeutschen Eisenbahn;“.

3. § 23 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Solange die Mitglieder nach § 12 Absatz 2 Nummer 7 noch nicht gewählt werden können, ist der Verwaltungsrat mit den bestellten Mitgliedern beschlussfähig. Die Wahl ist unverzüglich nach Aufnahme eines regulären Beschäftigtenbestandes durchzuführen.“

Artikel 6
Änderung des Interflug-Gesetzes

Das Interflug-Gesetz vom 2. September 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 74), das durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. September 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 79 S. 2) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 12 Absatz 1 wird das Wort „sieben“ durch das Wort „neun“ ersetzt.
2. § 12 Absatz 2 Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

   „7. drei von den Beschäftigten gewählte Mitglieder.“

Artikel 7
Änderung des Gemeingut-Wohnen-Gesetzes

Das Gemeingut-Wohnen-Gesetz vom 23. März 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 16), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. September 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 79 S. 2), wird wie folgt geändert:

1. In § 8 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „15“ durch die Angabe „18“ ersetzt.
2. § 8 Absatz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

   „2. sechs von der Gesamtheit der Beschäftigten der Anstalt gewählten Mitgliedern,“

3. § 8 Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

   „3. fünf von den im Freistaat Ostdeutschland wohnenden Wahlberechtigten direkt gewählten Mitgliedern (Vertretung der Landesgesellschaft).“

Artikel 8
Änderung des Boden- und Naturvermögensgesetzes

Das Boden- und Naturvermögensgesetz vom 12. September 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 78) wird wie folgt geändert:

1. § 9 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Der Verwaltungsrat besteht aus fünfzehn Mitgliedern.“

2. § 9 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Zehn weitere Mitglieder werden von der Volkskammer für fünf Jahre gewählt. Von ihnen werden

   1. fünf Mitglieder auf Vorschlag der Beschäftigtenvertretung des Landesbodenfonds,
   2. ein Mitglied auf gemeinsamen Vorschlag der kommunalen Spitzenverbände und
   3. ein Mitglied aus dem Kreis der Nutzer des Landesbodenfonds auf Grundlage von Vorschlägen der berufsständischen Vertretungen der Landwirtschaft, der Genossenschaftsverbände, der Interessenvertretungen sonstiger Nutzer und der anerkannten Naturschutzvereinigungen

   gewählt. Die übrigen drei Mitglieder werden ohne gebundenes Vorschlagsrecht gewählt. Bei der Wahl der zehn Mitglieder soll in ihrer Gesamtheit besondere Sachkunde auf den Gebieten kommunale Boden- und Liegenschaftspolitik, öffentliche Finanz- und Vermögenswirtschaft, soziale Wohnraumversorgung und Gemeinwirtschaft, Landwirtschaft und Genossenschaftswesen, Wald-,

Natur-, Moor- und Gewässerschutz sowie Raum- und Regionalentwicklung berücksichtigt werden. Wiederwahl ist einmal zulässig. Besteht zum Zeitpunkt der Wahl noch keine Beschäftigtenvertretung, tritt an ihre Stelle die Versammlung der Beschäftigten.“

Artikel 9
Änderung des Gesetzes zur Einführung eines Besonderen Gesetzes über Boden, den Landesbodenfonds und das öffentliche Naturvermögen

Artikel 2 des Gesetzes zur Einführung eines Besonderen Gesetzes über Boden, den Landesbodenfonds und das öffentliche Naturvermögen vom 12. September 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 78 S. 2) wird wie folgt geändert:

1. Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Die Volkskammer wählt die Mitglieder nach § 9 Absatz 3 des Boden- und Naturvermögensgesetzes unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des Wirtschaftsplanungs- und Gemeinwirtschaftsgesetzes.“

2. Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Der Verwaltungsrat tritt spätestens einen Monat nach Bestellung von mindestens zwölf seiner Mitglieder zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.“

Artikel 10
Änderung der SERO-Verordnung

Die Verordnung des Staatsrates über die Sekundärrohstoff-Erfassung und die landeseigene Kreislaufwirtschaftsinfrastruktur im Freistaat Ostdeutschland vom 20. Juli 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 58 S. 2) wird wie folgt geändert:

1. Der Titel wird wie folgt gefasst:

   „Gesetzesvertretende Rechtsverordnung des Staatsrates über die Sekundärrohstoff-Erfassung und die landeseigene

Kreislaufwirtschaftsinfrastruktur im Freistaat Ostdeutschland (SERO-Verordnung – SERO-VO)“

2. § 8 Absatz 2 Nummer 8 wird wie folgt gefasst:

„8. acht Vertreter der Beschäftigten des Kreislaufwirtschafts-Kombinats Ost,“.

Artikel 11
Übergangsbestimmungen zur Anpassung bestehender Kontrollorgane

(1) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes amtierenden Mitglieder der Verwaltungsräte der Ostdeutschen Eisenbahn, der Anstalt öffentlichen Rechts „Gemeingut Wohnen“ und des Kreislaufwirtschafts-Kombinats Ost bleiben für die Dauer ihrer bisherigen Amtszeit im Amt, soweit die nachfolgenden Absätze nichts Abweichendes bestimmen.

(2) Die aufgrund des Artikels 5 zusätzlich vorgesehenen vier Vertreter der Beschäftigten der Ostdeutschen Eisenbahn sind innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nach den für die Wahl der Beschäftigtenvertretung im Verwaltungsrat geltenden Vorschriften zu wählen. Ihre Amtszeit endet mit der Amtszeit der übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates.

(3) Die aufgrund des Artikels 7 zusätzlich zu besetzenden Sitze im Verwaltungsrat der Anstalt öffentlichen Rechts „Gemeingut Wohnen“ sind nach den für die jeweilige Mitgliedergruppe geltenden Vorschriften unverzüglich, spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, zu besetzen. Die Amtszeit der zusätzlich gewählten Mitglieder endet mit der laufenden Amtszeit des Verwaltungsrates.

(4) Die aufgrund des Artikels 10 zusätzlich vorgesehenen sechs Vertreter der Beschäftigten des Kreislaufwirtschafts-Kombinats Ost sind innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nach den für die Beschäftigtenvertretung im Verwaltungsrat geltenden

Vorschriften zu bestimmen. Ihre Amtszeit endet mit der Amtszeit der übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates.

(5) Die Beschlussfähigkeit der in den Absätzen 1 bis 4 genannten Verwaltungsräte wird bis zur Besetzung der zusätzlichen Sitze nicht dadurch berührt, dass die nach diesem Gesetz vorgesehene Mitgliederzahl noch nicht erreicht ist.

Artikel 12
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Dresden, den 14. Oktober 2026

Dr. Karl Honecker
Der STAATSPRÄSIDENT